

통 보

1. 제 목 : 국유재산 매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급
기준 개선 필요
2. 소관부점 : 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항에 따라 국유재산 업무의 조정·총괄, 국유재산 업무 관련 내규 관리, 국유재산 업무 관련 전산 등 업무 개선 등을 담당하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

국유재산 업무처리기준인 「매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급기준」²¹⁾(이하 “본 건 기준”이라 한다)에 따르면, 국유재산 매각 후 국가를 상대로 제기된 소유권보존등기말소소송 등에서 국가의 패소로 매수인의 소유권이 상실되고 국가가 선의의 매도인으로서 「민법」 제 571조에 따라 국유재산 매매계약을 해제한 경우

[표 6]과 같이 (1) 원칙적으로 소유권 소송 패소판결 확정 당시 국유지 시가와 매수인이 반환해야 할 사용이익을 각각 감정한 후 ‘국유지 시가

21) 국유재산기획실-43061(2014. 10. 8., “국유지 매각 후 소유권 상실에 따른 배상금 지급 업무 처리지침 마련”)에서 기준 마련

(판결 확정일부터 실제 지급일까지 연 5%의 이자를 가산)에서 사용이익(토지 사용료)을 공제하고 남은 금액' 을 지급하되

(2) ^(가)시가 상당액 및 사용이익 산정이 용이하지 아니하거나 매수인이 (1)의 방식 적용에 동의하지 않는 경우로서 ^(나)국가에 유리하다고 판단 되며 ^(다)매수인이 '국유지 매각금액 및 이에 대하여 국가가 매각대금을 받은 날부터 국유재산 사용료 등의 분할납부 등에 적용할 이자율(기획재정부고시 제2013-15호 참조)을 적용하여 산정한 금액의 합계' 를 청구하는 경우에는 해당 금액을 지급할 수 있도록 되어 있다.

[표 6] 매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급기준

공통 요건	구 분	매수인에 대한 지급액
국유지 매각 후 국가를 상대로 제기된 소유권보존등기말소 소송 등에서 <u>국가 패소로 국유지 매수인의 소유권이 상실</u> 된 경우	(1) (원칙) <u>소유권 소송 패소판결 확정 후 국가가 선의의 매도인으로 「민법」 제571조에 따라 매매계약을 해제한 경우</u>	<u>①+②-③의 금액</u> ① 국유지 시가 (소유권 소송 패소판결 확정 당시) ② 연 5%의 이자 (판결 확정일부터 실제 지급일까지) ③ <u>사용이익</u> (토지 사용료)
	(2) (기타) (가) <u>시가 상당액 및 사용이익 산정이 용이하지 아니하거나 매수인이 (1)의 원칙 적용에 동의하지 않는 경우로서</u> (나) <u>국가에 유리하다고 판단되며</u> (다) <u>매수인이 ④+⑤의 금액을 청구하는 경우</u>	<u>④+⑤의 금액</u> ④ 국유지 매각금액 ⑤ 국유지 매각금액에 대하여 국가가 매각대금을 받은 날부터 총괄청 고시이자율을 적용하여 산정한 금액

「민법」 제571조 제1항에 따르면 매도인이 계약 당시에 매매의 목적이 된 권리가 자기에게 속하지 아니함을 알지 못한 경우에 그 권리를 취득하여 매수인에게 이전할 수 없는 때에는 매도인은 손해를 배상하고 계약을 해제할 수 있고, 「민법」 제548조에 따르면 당사자 일방이 계약을 해제한 때에는 각 당사자는 그 상대방에 대하여 원상회복의 의무가

있으며 이 경우에 반환할 금전에는 그 받은 날로부터 이자를 가하도록 되어 있다.

따라서, 국유재산 매각 후 국가를 상대로 제기된 소유권보존등기말소소송 등에서 국가의 패소로 매수인의 소유권이 상실되고 국가가 선의의 매도인으로서 매매계약을 해제한 경우, 매수인에게 지급할 손해배상금 등 산정 시 매수인이 지급받을 금액이 과다하거나 과소하게 산정되지 않도록 법령과 내규에 부합하게 관련 업무처리기준을 정비하여 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 국유재산 매각 후 국가를 상대로 제기된 소유권보존등기말소소송 등에서 국가의 패소에 따라 매매계약을 해제한 건은 [표 7]과 같은 것으로 확인되었다.

[표 7] 소유권 소송에서 국가 패소로 인한 매매계약 해제 사례

순번	소재지	매수인에 대한 지급액 산정 방식
----	-----	----------------------

“기재 생략”

* “기재 생략”

순번 1 ‘◇◇도 ◇◇시 ◇◇면 ◇◇리 000-0’ (전, 000㎡)의 경우 2018. 6. 8. 매수인 ●●●과 매매계약(매각대금: 71,112,000원) 체결 후 소유권이전등기를 경료하였는데

2021. 4. 20. ▼▼▼ 등이 제기한 소유권보존등기말소소송에서 패소 판결이 확정되자, 본 건 기준 (1) 원칙에 따라 ‘^①판결확정일 기준 시가 (92,868,000원) + ^②연 5%의 이자(1,246,720원) - ^③사용이익(189,070원)’ 의 산식으로 산정한 93,925,650원을 매수인 ●●●에게 지급하였다.

한편, 순번 3 ‘▲▲도 ▲▲시 ▲▲동 000-0’ (답, 000㎡)의 경우 2013. 12. 18. 매수인 ○○○과 매매계약(매각대금: 32,500,000원) 체결 후 소유권이전등기를 경료하였는데

2020. 11. 16. ⊗⊗⊗이 제기한 소유권보존등기말소소송에서 패소 판결이 확정되자, 본 건 기준 (2) 방식에 따라 ‘^④매각대금(32,500,000원)+ ^⑤고시이자율에 의한 이자(5,497,200원)’ 의 산식으로 산정한 37,997,200원을 매수인 ○○○에게 지급하였다.

본 건 기준에 따르면 원칙적으로 (1) 방식에 의하여야 하고, 다만 ^(가)시가 상당액 및 사용이익 산정이 용이하지 아니하거나 매수인이 (1)의 원칙 적용에 동의하지 않는 경우로서 ^(나)국가에 유리하다고 판단되며 ^(다)매수인이 ④+⑤의 금액을 청구하는 경우에 한하여 (2) 방식에 의할 수 있는데, 순번 3의 경우 (가)~(다)의 요건을 충족하는지에 대한 검토 없이 임의로 (2) 방식을 적용한 것으로 확인되었다.

그런데 (2) 방식의 적용 요건인 ^(가)시가 상당액 및 사용이익 산정이 용이하지 않다는 것이 어떤 경우를 말하는지가 불명확하며 ^(다)매수인이 ④+⑤의 금액을 청구하고 ^(나)국가에 유리하다는 이유만으로 (1) 원칙과 달리 취급할 근거를 찾기는 어려운 것으로 판단된다.

대법원 판례는 부동산을 매수하고 소유권이전등기까지 넘겨받았지만 진정한 소유자가 제기한 등기말소청구소송에서 매도인과 매수인 앞으로

된 소유권이전등기의 말소를 명한 판결이 확정됨으로써 매도인의 소유권 이전의무가 이행불능된 경우에 관하여, 민법 제571조에 따른 해제의 효과에 대하여 특별한 규정은 없지만 일반적인 해제와 달리 해석할 이유가 없다 할 것이므로²²⁾, 매도인은 매수인에게 손해배상의무를 부담하는 반면에 매수인은 매도인에게 목적물을 반환하고 목적물을 사용하였으면 그 사용이익을 반환할 의무를 부담한다고 판시하였다.(대법원 1993. 4. 9. 선고 92다25946 판결)

또한, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙” 이라 한다) 제52조 제3항에 따르면 매매계약이 해제된 때에는 매수자로부터 매수재산을 즉시 반환받아야 하며, 매수자에게 원상복구와 손해배상의 책임을 지도록 하고, 매수자가 재산을 반환하고 원상복구의 책임을 이행한 후에는 공사는 이미 납부된 매각대금에서 계약체결일부터 해제일까지의 대부료 상당액을 공제한 잔액을 반환하도록 되어 있다.

그러나 (2) 방식은 ④매각대금에 ⑤이자²³⁾를 가산한 후 매수인의 사용이익은 공제하지 않고 반환하도록 하고 있는 바, 매도인에게는 원상회복의무에 따른 이자를 반환하도록 하면서 매수인에게는 원상회복의무에 따른 사용수익을 반환하지 않도록 하고 있어, 「민법」 제548조 및 세칙 제52조 제3항에 따른 매수인의 원상회복의무를 누락한 흠결이 있는 것으로 판단된다.

22) 「민법」 제548조에 따르면 계약을 해제한 경우 매도인과 매수인은 각각 원상회복의무를 부담하는데, 매도인의 원상회복의무에는 이자 반환의무가 포함되고 매수인의 원상회복의무에는 사용수익 반환의무가 포함된다. 대법원 판례도 “계약 해제로 인하여 계약 당사자가 원상회복의무를 부담함에 있어서 당사자 일방이 목적물을 이용한 경우에는 그 사용에 의한 이익을 상대방에게 반환하여야 하는 것”이라고 판시한 바 있다(대법원 2000. 2. 25. 선고 97다30066 판결)

23) 원칙적으로 법정이자인 연 5%의 이자를 지급하여야 하나, 본 건 기준 (2) 방식에서는 총괄청 고시이자율에 의한 이자를 지급하도록 정하고 있음

따라서, 본 건 기준 중 (1) 원칙에 의하지 않고 (2) 방식으로 처리하고자 하는 경우 그와 같이 처리할 필요성을 인정하기 위한 상세 요건을 명확히 할 필요가 있으며, 해당 요건이 인정되어 (2) 방식으로 처리하는 경우에는 매수자의 사용이익을 공제하도록 하는 등 본 건 기준을 개선할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 「매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급기준」을 법령과 내규에 부합하도록 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

국유재산기획처장은 국유재산 업무처리기준인 「매각 후 소유권 상실에 따른 손해배상금 지급기준」을 「민법」 등 법령과 내규에 부합하도록 개선하시기 바랍니다.(통보)